

1502331-02.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a quantidade do entorpecente apreendido em posse do réu, que confessou que estava armazenando o entorpecente para terceiro tanto extrajudicialmente, quando da abordagem, bem como em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502331-02.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502331-02.2021.8.26.0047 - 2021/002244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERSON ALEX SANDRO RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.ROBERSON ALEX SANDRO RIBEIRO, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, tinha em depósito e guardava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 4 (quatro) tijolos, com peso total de 2074,68g (dois mil e setenta e quatro gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha (fls. 84/86).

O acusado foi notificado (fl. 103) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 98/101), a denúncia foi recebida (fls. 111/112).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas e o réu interrogado (fls. 138/139).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 138/139).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10) e pelos laudos periciais (fls. 20/22 e 74/76).

Na fase policial o acusado aduziu que estava em sua residência quando foi abordado pelos policiais militares. Que não franqueou a entrada, mas que já foi abordado

dentro do local. Narra que não tinha conhecimento de que estava com mandado de prisão em seu desfavor, mas que imediatamente informou a guarnição que estava depositando para um traficante a quantia de 2kg de substância entorpecente, pois está com dívidas com o referido. Aduz que não deseja informar qualquer dado que pode levar a identificação do traficante, tendo em vista que tem medo de represálias. Relata que a todo o momento colaborou com os trabalhos dos militares e que estes não o agrediram fisicamente ou verbalmente. Por fim, que possui 4 filhos, sendo que todos estão sob os cuidados de suas respectivas genitoras; que tem ciência de que sua irmã Claudia Regina de Campos foi comunicada de sua prisão, tendo em vista que se encontrava presente no plantão policial (fl. 5). Em Juízo o acusado confessou, tendo aduzido que não foi abordado pelos policiais em via pública, mas sim dentro de sua casa. O interrogando tinha acabado de chegar do trabalho, e estava apenas com vestes íntimas, quando se deparou com os policiais dentro da residência. Confirma que a droga estava sob a guarda do interrogado e que estava com o entorpecente para sanar uma dívida com um traficante. Em novembro do ano passado, após 10 anos sem uso de drogas, diante de algumas situações familiares, o acusado retornou com o uso de cocaína. Até meados de maio, o acusado pagava pelos entorpecentes à vista. A partir de junho, o interrogando comprou as drogas com pagamento a prazo. Entretanto, o réu não pagou o traficante e esse começou ameaçá-lo. Por volta do dia 15 de agosto, o traficante entregou a mochila com drogas para o réu, a fim de que ele guardasse o entorpecente por 20 dias, e que o fazendo, sanaria a dívida. O réu afirma que os policiais não foram 'atrás dele' por causa do mandado referente a outro processo. Os policiais entraram na casa do acusado e disseram 'você sabe por que estamos aqui, cadê a droga, arma e dinheiro?'. Logo após dizerem isso, os policiais encontraram a droga na mochila e conduziram o interrogando à Delegacia. Trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa de Metalúrgica. Acredita que tenha sido abordado por volta das 19h15 (fls. 138/139).

O Policial Militar Kelvin Arsênio obtemperou que tinha informação de que o réu possuía um mandado em seu desfavor, portanto o depoente se deslocou até o local descrito. Ao adentrar na rua, o depoente avistou o acusado na via. Foi realizada a abordagem e constatou-se que se tratava do réu. O acusado estava muito nervoso, mas em busca pessoal nada foi encontrado. Ao ser indagado, o réu confessou que havia entorpecente dentro de sua residência. Foram localizados 4 tijolos de maconha dentro de uma mochila. O acusado foi conduzido à Delegacia. No dia dos fatos, o réu asseverou que estava apenas guardando a droga, pois tinha uma dívida com um traficante (fls. 138/139).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Guilherme Fernandes, tendo acrescentado que o acusado disse já ter contraído uma dívida com o traficante por ser usuário de cocaína e que estava guardando o entorpecente para o pagamento dessa dívida. Não foi encontrado nenhum apetrecho para o tráfico de drogas na residência do réu. Não conhecia o acusado (fls. 138/139).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, bem como pela confissão.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos

converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a quantidade do entorpecente apreendido em posse do réu, que confessou que estava armazenando o entorpecente para terceiro tanto extrajudicialmente, quando da abordagem, bem como em seu interrogatório em Juízo. Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado possui é reincidente (processo nº 0005189-61.2013.8.26.0047 - execução nº 0002792-87.2016.8.26.0996) e é reincidente específico (processo nº 0000172-89.2016.8.26.0580 - execução nº 0012529-12.2019.8.26.0996) - cf. Certidão de fls. 30/34.

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a guardar, para o comércio, 2074,68g (dois mil e setenta e quatro gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas.

Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão da reincidência sobredita, elevo a reprimenda em ¼ e reduzo em 1/6, em razão da confissão.

Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude da reincidência.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar ROBERSON ALEX SANDRO RIBEIRO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, além da reincidência.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício

é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA